

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1124/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายไชยา เวชพราหมณ์ กับพวก

จำเลย

นายไชยา เวชพราหมณ์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม จำเลยที่ 1 อายุ 18 ปีพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว จำเลยเป็นนักเรียนกระทำไปโดยความตึกคะนอง ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 5 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้อีกหนึ่งในสามคงจำคุก 3 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 245 ผู้เสียหายบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์เบิกความว่า รักษาไม่เกิน 7 วัน เห็นควรลดโทษปรับ จำเลยที่ 2 อายุ 16 ปี จำเลยที่ 4 อายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับคนละ 600 บาท จำเลยที่ 3 อายุ 18 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามแล้ว ปรับ 800 บาท จำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้อีกหนึ่งในสี่คงปรับ 450 บาท คำขออนุญาตจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการอันดับ 30)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (จำนวน ธุรการอันดับ 2,10 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(มหนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ฑุม สุกแสงเปล่ง)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                 |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                             |
| ต้น                  | หมายเหตุ                    |